

급여항목 법적 분류 실무 매뉴얼

임금·통상임금·과세·4대보험 판정 절차

적용 대상 대한민국 민간 사업장의 일반 근로자 급여항목을 설계·검토하는 인사·급여·노무·세무 실무자

기준일 7월 24, 2026

사용 범위 일반적인 판정과 내부 통제를 위한 참고자료.

공무원·교직원·선원·건설일용근로자·예술인·노무제공자 등 별도 특례 대상은 제외

기초 자료: [임금_근로소득_보수.docx](#)

핵심 원칙 하나의 '과세 급여' 숫자를 모든 법 영역에 재사용하지 않는다. 급여항목마다 노동법상 임금성, 통상·평균임금, 과세 여부, 보험별 산입 여부를 독립적으로 판정한다.

사용상 주의 이 문서는 내부 판정 보조자료다. 실제 분쟁·신고·규정 개정 전에는 근로계약, 취업규칙, 단체협약, 지급 관행과 최신 법령을 사실관계에 맞게 검토한다.

문서 구성

1. 빠른 사용 안내
2. 급여항목 판정 절차
3. 급여항목 마스터 판정표
4. 대표 급여항목별 판정서
5. 계산·신고 검증
6. 오류 방지 체크리스트
7. 운영 및 업데이트 절차
8. 2026년 기준 부록과 판정 기록 양식

1. 빠른 사용 안내

1.1 언제 사용하는가

- 새 수당·상여·성과급·복지제도를 도입할 때
- 급여코드의 통상임금·과세·4대보험 산입 설정을 변경할 때
- 취업규칙, 보수규정, 단체협약 또는 합의서의 지급 조건을 개정할 때
- 원천징수 자료와 국민연금·건강보험·고용·산재보험 신고자료가 일치하지 않을 때
- 퇴직금·연차수당·법정수당 재산정이나 분쟁 지급금을 처리할 때

1.2 판정 전에 준비할 자료

- 근로계약서, 취업규칙, 급여규정, 단체협약 및 관련 노사합의
- 지급대상·금액·주기·최소보장액·재원·평가 방식·퇴직자 처리 기준
- 최근 12개월 급여대장과 지급 관행
- 영수증, 차량·업무사용, 자녀 연령, 생산직 직종 등 비과세 요건 자료
- 원천징수 지급명세서와 보험별 보수·소득총액 신고자료

1.3 네 가지 기본 원칙

1. 명칭보다 지급 원인·의무성·산정방식·사용 제한의 실질을 본다.
2. 비과세는 세금의 문제다. 비과세라고 비임금이 되지 않고, 과세라고 반드시 임금이 되지도 않는다.
3. 통상임금과 평균임금은 별도 판정한다. 한쪽에 포함된다는 이유만으로 다른 쪽 결론이 자동 결정되지 않는다.
4. '사안별'은 판단 회피가 아니다. 결론을 바꾸는 조건과 필요한 증빙을 함께 기록해야 한다.

2. 급여항목 판정 절차

1. 지급 사실과 단위를 확정한다. 현금·현물·포인트·비용정산인지, 월·분기·연 단위인지, 귀속기간이 언제인지 기록한다.

2. 지급 근거와 의무성을 확인한다. 계약·규정·협약·확립된 관행 또는 사용자의 재량인지 구분한다.
3. 근로제공과의 관련성을 판단한다. 직무·근무시간·성과·재직 또는 경영이익과의 연결 구조를 확인한다.
4. 노동법상 임금인지 판단한다. 사용자가 근로의 대가로 지급할 의무를 부담하는 금품인지 본다.
5. 통상임금인지 별도 판단한다. 소정근로의 대가로 정기적·일률적으로 지급하기로 정한 임금인지 판단한다. 고정성은 독자 요건이 아니다.
6. 평균임금 산입 범위를 판단한다. 산정사유 전 3개월의 임금총액, 귀속기간, 연간상여·연차수당의 권리발생 시점을 확인한다.
7. 세법상 소득유형과 비과세를 판정한다. 근로·사업·기타·퇴직소득을 먼저 분류하고, 그다음 비과세 요건과 한도를 적용한다.
8. 보험별 산입 여부를 판정한다. 국민연금·건강보험·고용보험·산재보험의 출발점, 제외항목, 적용기간과 상하한을 각각 확인한다.
9. 최저임금 비교대상 여부를 확인한다. 법정 제외 임금과 소정외 근로 대가를 구분한다.
10. 결론·조건·증빙·재검토일을 저장한다. ○·△·×만 남기지 말고 결론을 바꾸는 사실과 근거자료를 함께 보존한다.

2.1 분류 모델

노동법상 임금총액 $W = \sum(x_i \times L_i)$

세법상 총급여액 $G = \sum(x_i \times T_i)$

보험별 부과대상 보수 $B_{\square} = \sum(x_i \times S_{\square i})$

해석 $W, G, B_{\square}$ 는 각각 독립 판정의 결과다. W 만으로 G 나 보험별 보수를 자동 환산하는 법정 일반식은 없다.

구역	노동법	세법	대표 예시	실무 포인트
A	임금	과세	기본급·과세수당	임금·원천세·보험을 모두 검토
B	임금	비과세	요건 충족 식대·생산직 연장수당	통상·평균임금 판단은 그대로 필요
C	비임금	과세	선택적 복지포인트 등	원천징수 누락 위험
D	비임금	비과세	적정 실비변상적 비용	증빙·사용 제한 관리

3. 급여항목 마스터 판정표

기호: ○ 일반적으로 포함 · △ 구조와 사실관계에 따라 판단 · ✕ 일반적으로 제외. 기호만으로 확정하지 말고 ‘핵심 조건’을 함께 읽는다.

급여항목	임금	통상임금	평균임금	최저임금	과세·비과세	핵심 조건
기본급	○	○	○	○	과세	소정근로의 대가
정기상여금	대체로 ○	△	△	○	과세	재직조건만으로 통상임금 배제 불가
목표 인센티브	△/○	△	○ 가능	△	과세	제도화·지급의무·근로 관련성
EVA 성과 인센티브	△/✕	대체로 ✕	대체로 ✕	✕ 가능	과세	경영이익 사후 분배 성격
현금 식대	정기 지급 시 ○	△	○	○	월 20만원까지 비과세 가능	현물 식사 미제공 등
자가운전보조금	△	△	△	△	월 20만원까지 비과세 가능	본인 차량·업무사용·출장비 대체
자녀 보육급여	△	△	△	△	자녀당 월 20만원 비과세 가능	세법과 노동법을 분리 판정
생산직 연장수당	○	✕	○	✕	요건 충족 시 연 240만원 비과세	소정외 근로의 대가
선택적 복지포인트	원칙 ✕	✕	✕	✕	과세 가능	사용 제한·양도 불가·복지제도 성격
실비 여비	원칙 ✕	✕	✕	✕	적정 실비 비과세	영수증·사규·업무관련성
연차수당	○	통상 ✕	△	✕	과세	권리발생·지급대상기간 확인
직무발명보상금	△	△	△	△	요건 충족 시 연 700만원 비과세	재직 중·퇴직 후 소득유형 구분

3.1 사회보험·증빙 마스터 표

급여항목	국민연금	건강보험	고용보험	산재보험	필수 증빙	재검토
기본급	○	○	○	○	계약·급여대장	연 1회 이상
정기상여금	원칙 ○	원칙 ○	원칙 ○	원칙 ○	규정·산정기간·퇴직자 처리	규정 변경 시
목표 인센티브	원칙 ○	원칙 ○	원칙 ○	원칙 ○	평가표·지급공식·최소보장	평가제도 변경 시
EVA 성과 인센티브	세법상 보수 기준 확인	동일	동일	동일	EVA 산식·재원·의사결정	매 지급연도
현금 식대	과세분 중심	과세분 중심	과세분 중심	과세분 중심	현물 식사 제공 여부	비과세 기준 변경 시
자가운전보조금	요건별	요건별	요건별	요건별	차량 소유·업무사용·사규	차량 변경 시
자녀 보육급여	요건별	요건별	요건별	요건별	자녀 수·연령	매년
생산직 연장수당	요건별	요건별	요건별	요건별	직종·월정액급여·직전 총급여	매년
복지포인트	보험별 확인	보험별 확인	보험별 확인	보험별 확인	사용처·환금·양도 제한	제도 변경 시
실비 여비	원칙 제외	원칙 제외	원칙 제외	원칙 제외	영수증·출장명령·정산서	정산 방식 변경 시
연차수당	원칙 ○	원칙 ○	원칙 ○	원칙 ○	발생일·귀속기간·지급내역	퇴직·정산 시
직무발명보상금	보험별 확인	보험별 확인	보험별 확인	보험별 확인	발명진흥법 요건·지급시점	지급 시

4. 대표 급여항목별 판정서

4.1 기본급

대표 지급 구조 소정근로시간에 대해 매월 정액으로 지급하는 기본 보상.
먼저 확인할 사실 소정근로시간, 결근·휴직 공제 방식, 월급제·일급제 여부.
노동법 근로의 대가인 임금이며 통상임금·평균임금·최저임금 비교대상의 중심 항목이다.
세법 원칙적으로 과세 근로소득이다.
사회보험 보험별 보수·소득 산정의 기본 출발점이다.
필수 증빙 근로계약서, 취업규칙, 급여대장, 근태자료.
오류 위험 기본급 일부를 수당으로 이름만 바꾸어 통상임금 또는 최저임금 산입을 회피하는 처리.
판정 근거 근로기준법상 임금 정의와 통상임금 일반 법리.

4.2 정기상여금

대표 지급 구조 매월·격월·분기 또는 일정 주기로 기본급의 일정 비율이나 정액을 지급.
먼저 확인할 사실 지급 주기, 지급률, 대상자, 재직조건, 근무일수 조건, 퇴직자 일할계산.
노동법 지급의무와 근로대가성이 있으면 임금이다. 통상임금은 소정근로 대가성·정기성·일률성으로 판단하며 재직조건만으로 배제하지 않는다.
세법 원칙적으로 과세 근로소득이다.
사회보험 일반적으로 보수에 포함하되 보험별 귀속·신고 시기를 확인한다.
필수 증빙 상여금 규정, 단체협약, 지급률표, 최근 지급 관행.
오류 위험 '재직조건이 있으므로 통상임금이 아니다'라고 자동 결론내리는 것.
판정 근거 대법원 12월 19, 2024 선고 2020다247190 전원합의체 및 1월 23, 2025 선고 2019다204876.

4.3 목표 인센티브

대표 지급 구조 사업부·부서의 재무성과와 전략과제 달성도를 사전 기준에 따라 평가해 차등 지급.
먼저 확인할 사실 취업규칙상 지급의무, 평가항목, 근로자가 영향을 미칠 수 있는 정도, 최소보장액, 지급규모의 사전 확정성.
노동법 제도화된 평가와 지급의무가 근로제공에 직접 또는 밀접하게 연결되면 임금 및 평균임금 산입 가능성이 높다. 통상임금 여부는 별도 판단한다.
세법 원칙적으로 과세 근로소득이다.
사회보험 임금성 결론과 별개로 세법상 근로소득을 출발점으로 보험별 산입 여부를 확인한다.
필수 증빙 취업규칙, 평가표, 지급공식, 조직성과 자료, 최소보장 규정.
오류 위험 '경영성과급'이라는 명칭만으로 모두 비임금 처리하는 것.
판정 근거 대법원 1월 29, 2026 선고 2021다248299.

4.4 EVA 성과 인센티브

대표 지급 구조 사업부 경제적 부가가치(EVA)의 일부를 재원으로 사후 배분.

먼저 확인할 사실 EVA 산식, 외부시장·자본비용 등 영향요인, 지급 재량, 재원과 근로제공의 직접 관련성.

노동법 근로자가 통제하기 어려운 경영성과의 사후 분배이고 근로제공과 밀접한 관련성이 약하면 비임금으로 판단될 수 있다.

세법 노동법상 비임금이어도 과세 근로소득이 될 수 있다.

사회보험 세법상 분류와 보험별 보수 정의를 기준으로 별도 확인한다.

필수 증빙 EVA 계산서, 이사회·보상위원회 자료, 지급 결정서, 취업규칙.

오류 위험 목표 인센티브와 EVA 성과 인센티브를 같은 코드로 묶는 것.

판정 근거 대법원 1월 29, 2026 선고 2021다248299.

4.5 현금 식대

대표 지급 구조 현물 식사를 제공하지 않고 매월 정액 식대를 지급.

먼저 확인할 사실 현물 식사 제공 여부, 정액성, 결근 시 공제, 지급대상, 월 지급액.

노동법 정기·일률적으로 현금 지급하면 임금일 수 있고 최저임금 비교대상에도 포함될 수 있다. 통상임금은 지급구조로 판단한다.

세법 현물 식사를 제공받지 않는 근로자의 월 20만원 이하 식사대는 요건 충족 시 비과세다.

사회보험 비과세 부분과 과세 부분을 구분하고 보험별 기준을 적용한다.

필수 증빙 급여규정, 구내식당·식권 제공 현황, 급여대장.

오류 위험 비과세라는 이유로 임금·통상임금 검토를 생략하는 것.

판정 근거 소득세법상 비과세 근로소득 규정과 노동법상 임금 일반 법리.

4.6 자가운전보조금

대표 지급 구조 근로자 본인 소유 또는 명의 임차 차량을 업무에 사용하고 출장여비 대신 월 정액 지급.

먼저 확인할 사실 차량 명의, 실제 업무사용, 출장여비 중복 지급, 실비정산 여부, 사규.

노동법 실비변상인지 정액 임금인지 실질에 따라 임금·통상임금·최저임금 결론이 달라진다.

세법 법정 요건을 충족하면 월 20만원 이하 비과세가 가능하다.

사회보험 과세 여부와 보험별 산입 여부를 분리하여 확인한다.

필수 증빙 차량등록·임차계약, 출장기록, 업무사용 확인, 여비규정.

오류 위험 차량 보유만 확인하고 업무사용·출장비 대체 요건을 확인하지 않는 것.

판정 근거 소득세법상 실비변상적 급여 규정.

4.7 자녀 보육급여

대표 지급 구조 대상 자녀가 있는 근로자에게 매월 정액 지급.

먼저 확인할 사실 과세기간 개시일 기준 자녀 연령, 자녀 수, 지급대상, 지급근거와 정액성.
노동법 지급의무와 근로대가성이 있으면 임금이 될 수 있으며 통상임금 여부도 지급구조로 판단한다.
세법 요건 충족 시 6세 이하 자녀 1명당 월 20만원까지 비과세가 가능하다.
사회보험 비과세 요건과 보험별 산입 규정을 각각 적용한다.
필수 증빙 가족관계·연령 자료, 급여규정, 지급내역.
오류 위험 모든 근로자에게 동일 한도를 적용하거나 세법상 비과세를 노동법상 비임금으로 보는 것.
판정 근거 소득세법상 자녀 보육 관련 비과세 규정.

4.8 생산직 연장·야간·휴일수당

대표 지급 구조 생산직 등 법정 대상 근로자의 소정외 근로에 대해 가산수당 지급.
먼저 확인할 사실 직종, 월정액급여, 직전 과세기간 총급여, 실제 연장·야간·휴일근로, 연간 누계.
노동법 근로의 대가인 임금이며 평균임금에 포함될 수 있으나 소정외 근로 대가이므로 통상임금과 최저임금 비교대상에서는 제외된다.
세법 대상과 소득요건을 충족하면 연 240만원 한도로 비과세가 가능하다.
사회보험 비과세 한도와 보험별 보수 규정을 별도로 적용한다.
필수 증빙 직종 분류, 근태기록, 월정액급여 계산, 직전 총급여, 연간 누계.
오류 위험 상여금을 월정액급여에서 일을 제외하거나 비과세 한도를 월 단위로만 관리하는 것.
판정 근거 소득세법상 생산직 근로자 비과세 규정과 근로기준법상 가산임금.

4.9 선택적 복지포인트

대표 지급 구조 복지몰 등 제한된 용도에서 사용하며 현금 인출·양도에 제한이 있는 포인트.
먼저 확인할 사실 사용처, 현금화·양도 가능성, 소멸, 복지제도 목적, 근로대가와의 연계.
노동법 대법원은 전형적 선택적 복지포인트를 근로기준법상 임금·통상임금으로 보지 않았다.
세법 노동법상 비임금이어도 소득세법상 근로소득에 해당할 수 있다.
사회보험 과세 근로소득 해당 여부를 출발점으로 보험별 산입을 확인한다.
필수 증빙 복지제도 규정, 포인트 사용약관, 사용 제한, 부여·소멸 내역.
오류 위험 '임금이 아니므로 근로소득도 아니다'라고 연결하는 것.
판정 근거 대법원 8월 22, 2019 선고 2016다48785 전원합의체 및 12월 24, 2024 선고 2024두34122.

4.10 실비 여비

대표 지급 구조 업무상 출장·교통·숙박비를 영수증과 사규에 따라 실제 비용 범위에서 정산.
먼저 확인할 사실 출장 명령, 업무관련성, 영수증, 정산 상한, 정액 지급 여부, 잔액 반환.
노동법 실제 비용 보전이면 원칙적으로 임금이 아니다. 정기 정액 지급하고 비용과 무관하면 임금성이 문제될 수 있다.
세법 적정한 실비변상적 급여는 비과세가 가능하다.
사회보험 적정 실비는 원칙적으로 보수에서 제외되지만 보험별 예외를 확인한다.

필수 증빙 출장명령서, 영수증, 정산서, 여비규정.

오류 위험 증빙 없이 매월 동일 금액을 지급하면서 실비로 코드 처리하는 것.

판정 근거 소득세법상 실비변상적 급여와 노동법상 근로대가성 원칙.

4.11 연차수당

대표 지급 구조 미사용 연차휴가에 대해 보상금을 지급.

먼저 확인할 사실 연차 발생일, 사용기간, 수당 지급일, 퇴직으로 비로소 발생한 금액인지, 산정기준.

노동법 임금에 해당한다. 평균임금 산입은 권리발생시점과 지급대상기간에 따라 달라지며 항상 3/12를 가산하는 일반식은 없다.

세법 원칙적으로 과세 근로소득이다.

사회보험 보험별 귀속연도와 보수총액 신고 기준을 확인한다.

필수 증빙 연차대장, 발생·사용·소멸 기록, 지급명세, 퇴직일.

오류 위험 모든 연차수당을 기계적으로 평균임금에 3/12 가산하는 것.

판정 근거 근로기준법상 연차유급휴가와 평균임금 산정 원칙.

4.12 직무발명보상금

대표 지급 구조 발명진흥법과 사내 규정에 따라 직무발명 보상금을 지급.

먼저 확인할 사실 재직 중·퇴직 후 지급 여부, 발명진흥법상 요건, 지급자와 특수관계, 보상 산식.

노동법 지급구조와 근로대가성에 따라 임금 여부가 달라질 수 있다.

세법 재직 중 지급분은 근로소득, 퇴직 후 지급분은 기타소득으로 분류되는 구조이며 요건 충족 시 연 700만원까지 비과세가 가능하다.

사회보험 소득유형과 비과세를 확인한 후 보험별 산입 여부를 확인한다.

필수 증빙 직무발명 규정, 발명 신고·승계 자료, 보상 산식, 재직 상태.

오류 위험 재직·퇴직 시점을 구분하지 않거나 법정 요건 없이 비과세 한도만 적용하는 것.

판정 근거 소득세법과 발명진흥법상 직무발명보상금 규정.

5. 계산·신고 검증

5.1 주요 산식과 적용 조건

월 환산시간 (1주 소정근로시간 + 1주 유급처리시간) × 365 ÷ 7 ÷ 12. 주 40시간과 유급주휴 8시간의 전형적 경우 약 209시간이다.

1일 평균임금 산정사유 발생일 이전 3개월간 임금총액 ÷ 그 기간 총일수.

적용 1일 평균임금 계산된 1일 평균임금과 1일 통상임금 중 큰 금액.

퇴직금 적용 1일 평균임금 × 30일 × 계속근로일수 ÷ 365.

총급여액 근로소득 수입금액에서 비과세 근로소득을 제외한 금액.

국민연금보험료 기준소득월액 × 보험료율. 신고·정기결정·상하한을 적용한다.

건강보험료 보수월액 × 보험료율. 보수총액에 따라 정산한다.

장기요양보험료 건강보험료 × 장기요양보험료율 ÷ 건강보험료율.

고용·산재보험 보험별 보수총액과 실제 적용 요율을 사용한다.

금지되는 일반식 ‘사회보험 보수월액 = 세법상 총급여액 ÷ 근무개월 수’로 일괄 계산하지 않는다.

5.2 연간 대사 절차

1. 급여대장의 항목별 금액과 임금·과세·보험 산입코드를 추출한다.
2. 원천징수 지급명세서의 과세·비과세 금액과 대사한다.
3. 국민연금 소득총액, 건강보험 보수총액, 고용·산재보험 보수총액 신고자료와 각각 대사한다.
4. 차이를 급여항목 단위로 분해하고 보험별 법정 제외·귀속시기·상하한으로 설명한다.
5. 설명되지 않는 차이는 급여코드 설정과 과거 신고자료를 수정 검토하고, 결과와 근거를 보존한다.

5.3 분쟁·화해 지급금

- 부당해고기간의 임금 상당액처럼 임금을 보전하는 금액은 근로소득이 될 수 있다.
- 임금과 별도의 가산보상금·지연이자·퇴직합의금은 사실관계에 따라 기타소득·퇴직소득 등으로 달라질 수 있다.
- 합의서에는 임금보전, 퇴직대가, 손해배상, 이자, 귀속기간을 구분해 적는다.
- ‘화해금’이라는 하나의 명칭으로 전액을 같은 소득유형에 넣지 않는다.

6. 오류 방지 체크리스트

- 비과세 항목을 자동으로 비임금 처리하지 않았는가.
- 과세 근로소득을 보험별 보수로 그대로 복사하지 않았는가.
- 성과급을 명칭만으로 임금 또는 비임금으로 분류하지 않았는가.
- 재직조건만으로 통상임금성을 부정하지 않았는가.
- 통상임금과 평균임금을 같은 기준으로 처리하지 않았는가.
- 건강보험 보험료 상·하한을 보수월액 상·하한으로 표시하지 않았는가.
- 연간상여금과 연차수당을 언제나 평균임금에 3/12 가산하지 않았는가.
- 복지포인트가 비임금이라는 이유로 세법상 검토를 생략하지 않았는가.
- 실비 여비에 업무관련성과 영수증 등 증빙이 있는가.
- 생산직 비과세의 직종·월정액급여·직전 총급여·연간 한도를 모두 확인했는가.
- 분쟁 지급금을 구성항목과 귀속기간으로 나누었는가.
- 결론을 바꾸는 조건, 증빙, 근거, 검토일을 급여코드에 저장했는가.

7. 운영 및 업데이트 절차

7.1 신규 급여코드 승인

1. 제안 부서가 지급 목적·대상·주기·산식·재원·퇴직자 처리를 제출한다.
2. 급여 담당자가 노동법·세법·보험·최저임금 판정값을 초안 작성한다.
3. 노무·세무 검토가 필요한 쟁점과 필요한 증빙을 구분한다.
4. 승인권자가 급여코드, 시행일, 소급 여부와 시스템 설정을 승인한다.
5. 최초 지급 전 테스트 급여대장과 신고자료를 대사한다.

7.2 급여코드 필수 필드

- 코드명, 지급 목적, 지급근거, 적용 대상, 지급주기, 귀속기간
- 임금, 통상임금, 평균임금, 최저임금 비교대상 판정
- 과세·비과세, 한도, 요건, 소득유형
- 국민연금, 건강보험, 고용보험, 산재보험 산입 코드
- 결론을 바꾸는 조건과 필수 증빙
- 법령·판례 근거, 최초 판정일, 최종 검토일, 다음 검토일

7.3 정기 업데이트

- 매년: 비과세 한도, 보험료율, 기준소득월액 상하한, 보험료 상하한.
- 분기 또는 중요 판결 선고 시: 통상임금·성과급·복지제도 관련 판례.
- 규정 변경 시: 지급의무·대상·재원·평가 방식·퇴직자 처리.
- 연 1회 이상: 원천징수 자료와 보험별 신고자료 대사.

8. 2026년 기준 부록

8.1 주요 비과세 기준

항목	2026년 기준	반드시 함께 확인할 사항
식사대	월 20만원 이하	현물 식사를 제공받지 않는지
자가운전보조금	월 20만원 이하	본인 소유·명의 임차 차량, 업무사용, 출장비 대체
자녀 보육급여	6세 이하 자녀 1명당 월 20만원	과세기간 개시일 기준 연령과 자녀 수
생산직 연장수당	연 240만원 한도	대상 직종, 월정액급여 260만원 이하, 직전 총급여 3,700만원 이하 등
임직원 할인	시가 합계의 20%와 240만원 중 큰 금액	소비 목적, 공통기준, 재판매 제한
직무발명보상금	연 700만원 이하	발명진흥법상 요건, 재직·퇴직 시점, 법정 제외요건

8.2 2026년 사회보험 기준

보험	근로자 부담	사용자 부담	2026년 주요 기준
국민연금	4.75%	4.75%	총 9.5%. 7월 1, 2026 ~ 6월 30, 2027 기준소득월액 41만원~659만원
건강보험	3.595%	3.595%	총 7.19%. 보수월액보험료 하한·상한은 보수월액 자체의 상하한과 구별
장기요양보험	건강보험료 연동	건강보험료 연동	소득 대비 0.9448%, 건강보험료의 약 13.14%
고용보험	실업급여 0.9%	실업급여 0.9%	사용자는 고용안정·직업능력개발 보험료를 별도 부담
산재보험	없음	업종별 전액	사업종류와 개별실적 등에 따른 실제 요율 적용

8.3 주요 판례

선고	사건	실무 의미
8월 22, 2019	2016다48785 전합	전형적 선택적 복지포인트는 임금·통상임금이 아님
12월 19, 2024	2020다247190 전합	통상임금의 독자 요건이던 고정성 폐기
12월 24, 2024	2024두34122	민간기업 복지포인트가 세법상 근로소득에 해당할 수 있음
1월 23, 2025	2019다204876	재직조건의 효력과 통상임금성은 별도 판단
1월 29, 2026	2021다248299	목표 인센티브와 EVA 성과 인센티브의 임금성을 지급구조에 따라 구분

8.4 급여항목 판정 기록 양식

필드	기록
급여항목·코드	
지급 목적·근거	
대상·주기·산식·귀속기간	
임금 / 통상임금 / 평균임금	
최저임금 비교대상	
소득유형 / 과세·비과세	
국민연금 / 건강보험	
고용보험 / 산재보험	
결론을 바꾸는 조건	
필수 증빙	
법적 근거	
판정일 / 다음 검토일	

근거자료

[기초 연구자료: 임금_근로소득_보수.docx](#)

[대법원 2020다247190·2023다302838 보도자료](#)

[대법원 2019다204876 보도자료](#)

[대법원 2021다248299 판례속보](#)

[국민연금공단 기준소득월액 안내](#)

[국민건강보험공단 2026년 건강·장기요양보험 안내](#)

본 문서의 수치와 법리는 기준일 이후 변경될 수 있다. 실제 적용 전 최신 법령·고시·판례와 개별 사실관계를 다시 확인한다.